Datum:	**Lernfeld 5** Werben und den Verkauf fördern	KLA VERKÄUFERINNEN UND VERKÄUFER
Name:	**Modul 8 – Lösungen**	

Modul 8: Das UWG – Lösungen

2 Doppelstunden · 12 Punkte · Lehrbuch S. 245–248 · Arbeitsheft S. 189–191

Das kann ich danach

- ☐ Ich kann sagen, wen das UWG schützt und warum es das Gesetz gibt.
- ☐ Ich kann irreführende Werbung, Mondpreise und Lockangebote erkennen und erklären, warum sie unzulässig sind.
- ☐ Ich kann prüfen, ob vergleichende Werbung in einem Fall zulässig ist.
- ☐ Ich kann aggressive Handlungen und unzumutbare Belästigung an Beispielen erkennen.

Aufgabe 1 Ankommen: Was weißt du noch? (1 Punkt)

Beantworte die Fragen aus dem Kopf. Nicht nachschlagen – es geht darum, was hängengeblieben ist.

1. Welcher Werbegrundsatz verlangt, dass Werbung keine Unwahrheiten enthält?

→ Der Grundsatz „klar und wahr“.

2. Was muss nach der Preisangabenverordnung auf dem Preisschild stehen? (aus LF 4)

→ Der Gesamtpreis (mit Umsatzsteuer); bei Waren nach Gewicht oder Volumen zusätzlich der Grundpreis.

3. Was legt die Streuzeit fest?

→ Beginn und Häufigkeit der Werbung sowie den zeitlichen Einsatz von Werbemitteln und Werbeträgern.

4. Wie berechnet man die Werberendite?

→ Umsatzzuwachs × 100 ÷ Werbekosten.

5. Ab wann ist man voll geschäftsfähig? (aus WiSo)

→ Ab 18 Jahren.

Zum Nachlesen

Im Unterricht liest du diesen Teil nach dem Unterrichtsgespräch. Wenn du allein arbeitest, liest du ihn zuerst.

Wortspeicher

UWG · unlauter · Mitbewerber · Verbraucher · Marktteilnehmer · Wettbewerbsvorteil · schwarze Liste · Herabsetzung · Verunglimpfung · Nachahmung · aggressive Handlung · Entscheidungsfreiheit · geschäftliche Unerfahrenheit · irreführend · Mondpreis · Lockangebot · Bevorratung · vergleichende Werbung · unzumutbare Belästigung · Einwilligung

Tipp für Schnelle: Deck den Wortspeicher ab und schau nur hin, wenn du wirklich nicht weiterkommst.

Wen schützt das UWG?

UWG ist die Abkürzung für „Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb“. Es schützt drei Gruppen vor unlauteren geschäftlichen Handlungen: die Mitbewerber, die Verbraucher und die sonstigen Marktteilnehmer. Zugleich schützt es das Interesse der Allgemeinheit an einem unverfälschten Wettbewerb.

> **Merke:** Unlauter sind alle geschäftlichen Handlungen, mit denen sich ein Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschafft, der gesetzlich nicht erlaubt ist. Unlautere geschäftliche Handlungen sind unzulässig.

Im Anhang des Gesetzes stehen Handlungen, die immer unzulässig sind. Diese Liste nennt man die „schwarze Liste“. In den §§ 3 bis 7 UWG werden vier Gruppen unterschieden:

Gruppe	Darum geht es
1. Unlautere geschäftliche Handlungen	Ein Betrieb verschafft sich einen Vorteil, der nicht erlaubt ist – etwa auf Kosten eines Mitbewerbers oder durch Druck auf den Kunden.
2. Irreführende geschäftliche Handlungen	Es werden unwahre Angaben gemacht oder wichtige Informationen weggelassen.
3. Unlautere vergleichende Werbung	Ein Vergleich mit der Konkurrenz, der nicht fair ist.
4. Unzumutbare Belästigungen	Werbung, die den Empfänger belästigt, obwohl er sie nicht will.

Die einzelnen Fälle – und woran du sie erkennst

Gruppe	Der Fall heißt	Beispiel aus dem Buch
1	Herabsetzung oder Verunglimpfung eines Mitbewerbers	Ein Autohändler erzählt seinen Kunden, auf dem Dach des gegenüberliegenden Autohauses sitze der Pleitegeier.
1	Nachahmung der Waren eines Mitbewerbers	Gefälschte Rolex-Uhren oder gefälschte Lacoste-T-Shirts sollen vortäuschen, es handle sich um das Markenprodukt.
1	Beeinträchtigung der Entscheidungsfreiheit (aggressive Handlungen)	Bei einer „Kaffeefahrt“ werden die Teilnehmer während der Verkaufsveranstaltung nicht aus dem Raum gelassen. Wer nicht kauft, wird vor allen bloßgestellt.
1	Ausnutzung geschäftlicher Unerfahrenheit, besonders von Kindern und Jugendlichen	Kurznachrichten auf dem Handy: „Ruf mich zurück, du kannst gewinnen.“
2	Irreführende Angaben über das eigene Unternehmen	„Größte Goldschmiede Deutschlands“ – unzulässig, wenn es Konkurrenten mit höherem Umsatz gibt. Stimmt die Angabe, ist sie erlaubt.
2	Irreführende Werbung (Mondpreis)	Wanderschuhe für 120,00 EUR, nach drei Tagen „nur 99,00 EUR statt 120,00 EUR“ – und zwei Tage später wieder 120,00 EUR.
2	Nicht ausreichende Bevorratung (Lockangebot)	Pfifferlinge für 4,99 EUR je Körbchen, aber nur 10 Körbchen je Filiale: schon nach einer halben Stunde ausverkauft. Angemessen ist ein Vorrat, der im Regelfall zwei Tage reicht.
2	Vorenthaltung wesentlicher Informationen	Ein Vertreter verschweigt beim Verkauf einer Schlagbohrmaschine, dass es sich um 2. Wahl handelt.
4	Unzumutbare Belästigung	Werbung im Briefkasten trotz „Keine Werbung“-Schild; Werbeanrufe, Anrufmaschinen oder E-Mails ohne Einwilligung; Nachrichten, bei denen der Absender verschleiert wird.

Neu seit 2022: Die 30-Tage-Regel (§ 11 Preisangabenverordnung)
Wer mit einer **Preissenkung** wirbt, muss als früheren Preis den **niedrigsten Preis der letzten 30 Tage** vor der Senkung angeben.
Beispiel: Ein Fernseher kostet den ganzen Mai 499 €. Am 1. Juni setzt der Laden den Preis auf 599 € hoch. Am 10. Juni wirbt er: „statt 599 € jetzt nur 499 €“. Der niedrigste Preis der letzten 30 Tage war 499 € – diese Werbung ist **unzulässig**.
So kann ein Laden einen Mondpreis nicht mehr einfach kurz vor der Aktion setzen. Ausnahme: Schnell verderbliche Lebensmittel, die kurz vor Ablauf billiger werden.
Prüfungssprache: „Bei Preisermäßigungen muss nach § 11 PAngV der niedrigste Gesamtpreis der letzten 30 Tage angegeben werden.“

Vergleichende Werbung – erlaubt oder nicht?

Grundsätzlich ist vergleichende Werbung zulässig. Sie wird erst unlauter, wenn der Vergleich nicht fair ist. Drei Fälle nennt das Buch:

Unlauter ist der Vergleich, wenn …	Beispiel
… er unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen betrifft.	„Unser Fernseher Typ ABC ist um 20 % günstiger als der Fernseher Typ DEF beim Medienhaus Melix GmbH.“ Zwei verschiedene Geräte lassen sich so nicht vergleichen.
… er einen Mitbewerber herabsetzt oder verunglimpft.	„Die Möbel der Marke Wertgut sind gegenüber unseren Möbeln von minderer Qualität.“

Unlauter ist der Vergleich, wenn …	Beispiel
… er Preise für unterschiedliche Waren, Mengen oder Qualitäten vergleicht.	„Die Flasche Hohes C kostet beim Discountgeschäft 0,70 EUR, bei uns nur 0,65 EUR“ – nicht erlaubt, wenn sich das eigene Angebot auf 0,75 Liter und das der Konkurrenz auf 1,0 Liter bezieht. Bei gleicher Menge wäre die Werbung erlaubt.

Merke: Faustregel für den Preisvergleich: Gleiche Ware, gleiche Menge, gleiche Qualität – sonst hinkt der Vergleich und ist unlauter.

Aufgabe 2 Vorgemacht: So prüfst du einen Fall

Der Fall

Ein Schuhgeschäft bietet Wanderschuhe für 120,00 EUR an. Nach drei Tagen senkt es den Preis auf 99,00 EUR.

In der Zeitungsanzeige steht: „Wanderschuhe der Marke G & W für nur 99,00 EUR statt 120,00 EUR.“ Zwei Tage später kostet der Schuh wieder 120,00 EUR.

So denkst du dich durch:

Schritt 1: Wer könnte geschädigt werden?

Der Verbraucher. Er glaubt, ein Schnäppchen zu machen, und kauft deshalb schneller.

Schritt 2: In welche der vier Gruppen fällt der Fall?

In Gruppe 2: irreführende geschäftliche Handlungen. Es wird eine unwahre Angabe gemacht.

Schritt 3: Wie heißt der Fall genau?

Irreführende Werbung mit einem Mondpreis. Der „durchgestrichene“ Preis von 120,00 EUR war nie ein ernsthafter Verkaufspreis, sondern wurde nur kurz gesetzt, um die Ersparnis größer erscheinen zu lassen.

Schritt 4: Was ist die Folge?

Die Werbung ist unzulässig. Mitbewerber und Verbände können dagegen vorgehen.

Ergebnis: Immer dieselben vier Schritte: Wer wird geschädigt? Welche Gruppe? Welcher Fall genau? Welche Folge?

Aufgabe 3 Geführte Übung: Verstoß oder nicht? (1 Punkt)

Entscheide jeweils: Liegt ein Verstoß gegen das UWG vor? Wenn ja, wie heißt der Fall?

1. Eine Lebensmittelkette bewirbt frische Pfifferlinge für 4,99 EUR je Körbchen. Jede Filiale bekommt zehn Körbchen; nach einer halben Stunde sind sie ausverkauft.

→ Verstoß: nicht ausreichende Bevorratung, also ein Lockangebot. Angemessen wäre ein Vorrat, der im Regelfall zwei Tage reicht.

Frage dich: Reicht die Ware für den zu erwartenden Ansturm?

2. Ein Möbelhaus wirbt: „Die Möbel der Marke Wertgut sind gegenüber unseren Möbeln von minderer Qualität."

→ Verstoß: unlautere vergleichende Werbung, weil ein Mitbewerber herabgesetzt wird.

Vergleichen ist erlaubt – schlechtmachen nicht.

3. Ein Juwelier wirbt mit „Größte Goldschmiede Deutschlands". Er kann nachweisen, dass sein Unternehmen tatsächlich den höchsten Umsatz in Deutschland erzielt.

→ Kein Verstoß. Die Angabe stimmt, also ist sie zulässig. Erst wenn es Konkurrenten mit höherem Umsatz gäbe, wäre die Bezeichnung unlauter.

Nicht jede Superlativ-Werbung ist verboten – es kommt darauf an, ob sie wahr ist.

4. Ein Versicherungsunternehmen schickt Werbe-E-Mails an alle Verbraucher, deren Adresse es gekauft hat. Eine Einwilligung liegt nicht vor.

→ Verstoß: unzumutbare Belästigung. Werbung per E-Mail ist ohne Einwilligung des Empfängers unzulässig.

Bei Telefon, Fax, Anrufmaschine und E-Mail gilt: ohne Einwilligung geht nichts.

Aufgabe 4 Freie Übung (1 Punkt)

1. Wofür steht die Abkürzung UWG?

→ Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb.

2. Wen schützt das UWG? Nenne drei Gruppen.

→ Die Mitbewerber, die Verbraucher und die sonstigen Marktteilnehmer. Zugleich schützt es das Interesse der Allgemeinheit an einem unverfälschten Wettbewerb.

3. Erkläre mit eigenen Worten, wann eine geschäftliche Handlung unlauter ist.

→ Wenn sich ein Unternehmen damit einen Wettbewerbsvorteil verschafft, der gesetzlich nicht erlaubt ist.

4. Was ist ein Mondpreis?

→ Ein hoher Preis, der nur kurz gesetzt wird, damit der spätere „Aktionspreis" als große Ersparnis erscheint. Das ist irreführende Werbung.

5. Wie lange muss ein beworbener Artikel im Regelfall vorrätig sein, damit kein Lockangebot vorliegt?

→ Der Warenvorrat muss im Regelfall zwei Tage reichen.

6. Nenne zwei Beispiele für unzumutbare Belästigung.

→ Zum Beispiel: Werbematerial im Briefkasten trotz „Keine Werbung"-Schild; Werbeanrufe ohne Einwilligung; E-Mails oder Anrufmaschinen ohne Einwilligung; Nachrichten mit verschleiertem Absender.

Aufgabe 5 Aus deinem Betrieb (1 Punkt)

Sieh dir drei Werbeaussagen oder Preisauszeichnungen in deinem Ausbildungsbetrieb an – im Schaufenster, am Regal oder im Prospekt. Notiere sie und prüfe, ob sie nach dem UWG zulässig wären.

Individuelle Lösung. Erwartet werden drei konkret zitierte Aussagen und zu jeder eine Einschätzung mit Begründung, die einen der Fälle aus der Tabelle benennt.

Aufgabe 6 Escape Room „Die Werbeagentur“ (4 Punkte)

So läuft es

Du machst ein Praktikum in der Werbeagentur Nordlicht. Sechs Werbeentwürfe liegen zur Freigabe im Tresor – und der Tresor hat ein sechsstelliges Zahlenschloss.

Jede Station ist ein Fall. Wer ihn richtig einordnet, bekommt eine Ziffer. Sechs Ziffern öffnen den Tresor.

Datei: „LF5 Modul 8 – Escape Room.html“. Doppelklick genügt, es wird kein Internet gebraucht. Allein oder zu zweit, etwa 25 Minuten.

Die Punkte gibt es für den geöffneten Tresor – notiere die Zahl der Fehlversuche und trag sie ins Punktekonto ein.

STOPP – Für Selbstlerner

Pflicht-Stopp 3 · UWG mündlich. Zeig deiner Lehrkraft die Urkunde aus dem Escape Room und die Zahl deiner Fehlversuche. Dann beurteilst du zwei Werbefälle mündlich: erlaubt oder nicht? Nenne den Fachbegriff und begründe – auch mit der 30-Tage-Regel.

☐ erledigt am _____ Kürzel Lehrkraft: _____

Aufgabe 7 Für Profis

Zum Weiterdenken

7.1 Ein älterer Herr fährt bei einer kostenlosen „Jubiläumsfahrt“ mit. Kurz vor der Rückfahrt bietet der Veranstalter Heizdecken an. Der Herr kauft nicht – daraufhin stellt ihm der Veranstalter 25,00 EUR Fahrtkostenanteil in Rechnung, weil er nichts gekauft habe. Liegt ein Verstoß gegen das UWG vor? Begründen Sie.

7.2 Eine Zeitungsanzeige lautet: „Sonderangebot! 5 Waggons Apfelsinen eingetroffen!“ Tatsächlich waren es fünf Kisten. Ist die Anzeige zulässig?

7.3 Warum verbietet das UWG die Ausnutzung geschäftlicher Unerfahrenheit von Kindern und Jugendlichen besonders – obwohl Werbung doch immer überzeugen will?

7.1

Ja. Die Fahrt wurde als kostenlos angeboten; die nachträgliche Rechnung setzt den Teilnehmer unter Druck, doch noch zu kaufen. Das beeinträchtigt die Entscheidungsfreiheit des Verbrauchers durch eine aggressive Handlung und ist unzulässig. Zusätzlich ist die Ankündigung „kostenlos“ irreführend, wenn im Fall des Nichtkaufs doch gezahlt werden muss.

7.2

Nein. Fünf Waggons sind ein Vielfaches von fünf Kisten – das ist eine unwahre Angabe und damit eine irreführende geschäftliche Handlung. Außerdem wird mit einer Menge geworben, die gar nicht vorhanden ist; die Bevorratung reicht nicht aus, es handelt sich zugleich um ein Lockangebot.

7.3

Weil Kinder und Jugendliche den Wert von Angeboten, versteckte Kosten und Werbeabsichten noch nicht sicher einschätzen können. Werbung darf überzeugen – aber sie darf diese Unerfahrenheit nicht gezielt ausnutzen, etwa mit Gewinnversprechen per Kurznachricht, hinter denen teure Rückrufnummern stecken.

Aufgabe 8 Schätzen, testen, eintragen

Vor dem Selbsttest: Wie viele der 20 Punkte schaffst du? Erst schätzen, dann testen, dann vergleichen.

Meine Schätzung	Mein Ergebnis	Differenz	Punkte fürs Punktekonto

Datei: „LF5 Modul 8 – Selbsttest.html“. Doppelklick genügt, es wird kein Internet gebraucht.